МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 03 дугаар сарын 07 . № 03/15 Улаанбаатар хот

"ЭРДЭНЭТ БУЛГАНЫ ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ"
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ В.АДЪЯА ТАНАА

"Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ" төрийн өмчит хувьцаат компанийн ажилтнуудаас Комисст хандаж гаргасан гомдлын мөрөөр тус компанийн ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллийг хориглох заалтын хэрэгжилтийг шалгаж, хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулах, таслан зогсоох, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, хүний эрхийг хамгаалах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11 дэх заалт, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хяналт шалгалт явуулсан.

Хяналт шалгалтын хүрээнд тус газрын 26 ажилтантай ганцаарчилсан ярилцлага хийж, 96 ажилтнаас санал асуулга авсан.

Хяналт шалгалтыг тус компанийн ажилтан, албан хаагчидтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, санал, асуулга авах, холбогдох удирдлага, албан тушаалтнуудаас тайлбар авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэргээр явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.7 дахь заалтад Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6, 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт заасан "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхагдсан гэж үзсэн хүн, ажилтан, ажилтны төлөөлөгч гомдлоо тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, дээд шатных нь албан тушаалтан, холбогдох төрийн бус байгууллага, үйлдвэрчний эвлэл, хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байгууллага, хууль хяналтын байгууллага, хөдөлмөрийн хяналтын байгууллага, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, шүүхэд тус тус гаргаж болно. Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй, Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй" гэж тус тус заасныг шууд тусган оруулсан байна.

Санал асуулгад оролцогчдын 20 хувь нь ажлын байранд ялгаварлан гадуурхагдаж, дарамт болон бэлгийн дарамтад өртвөл энэ талаар дээд шатныхаа байгууллага, албан тушаалтан, бусад холбогдох байгууллагуудад гомдол гаргах боломжгүй гэж хариулжээ. Тэд боломжгүй гэж хариулсан шалтгаанаа "хэнд хандахаа мэдэхгүй", "хандсан ч нэмэргүй, эрх зүйн орчин байхгүй", "гомдол гаргах боломжгүй дарамт шахалт ирнэ", "нууц алдагдана" гэсэн хариултыг сонгосон байна. Ганцаарчилсан ярилцлагад оролцогчид "хөдөлмөрийн дотоод журмыг сайн судлаагүй", "гомдол гаргасан ч нийт ажилтнуудын дунд таагүй байдал

150070083

үүсэж, тааламжгүй харилцаатай болдог, компанийн удирдлагуудаас ялгаварлан гадуурхалт, дарамт ирэх тул гомдол гаргах боломжгүй" гэж нийтлэг байдлаар хариулжээ.

Үүнээс үзэхэд Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамттай холбоотой гарсан гомдлыг байгууллагын ямар субъектэд хандаж, хэрхэн, яаж шийдвэрлэх журмыг нарийвчлан оруулалгүй шууд хуулийн заалтыг хуулбарлан оруулсан. Хөдөлмөрийн дотоод журмыг ажилтнуудад танилцуулж, мэдүүлэх ажлыг хангалттай сайн зохион байгуулаагүй байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.9 дэх заалтад "ажил олгогч ажилтныг хууль тогтоомжид заасны дагуу ажлын байрны чиг үүрэгт хамаарах чиглэлээр мэргэжлээ дээшлүүлэх, давтан сурах боломжоор хангах үүрэгтэй", Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" нь ажил олгогчийн үүрэг болохыг тус тус заасан.

Тус компанийн Сургалтын бүтээмжийн хэлтэс гэх 7 заалт бүхий төлөвлөгөө гаргасан боловч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт төлөвлөөгүй байна.

Иймд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны хүрээнд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, энэ талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалтыг тогтмол шинэчилсэн агуулгын дагуу зохион байгуулах шаардлагатай байна.

3. "Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ" төрийн өмчит хувьцаат компаниас 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр "ЭБЦТС ТӨХК-ийн хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг"-ийг баталсан байна. Уг баримт бичигт 24 төрлийн журмыг жагсаалтаар хавсарган баталжээ.

Ажилтан сонгон шалгаруулах, ажилд авах журмын 4.3.5 дахь заалтад "ажлын зарыг компанийн EDC.mn веб хуудсанд нийтэлдэг ба анкет авах хугацаа дууссанаас хойш ажлын байрын шаардлагын дагуу анкетын шалгаруулалт явуулж 2 шатны тестийн шалгаруулалтад горилогч нарыг урьж болно" гэж заасан нь хоёрдмол утгатай заалт болсон тэдийгүй утга агуулгын хувьд тодорхой бус байна.

Комиссоос хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагаар "Манай компанийн удирдлага 2021 оноос хойш ажлын байранд ямар нэгэн сонгон шалгаруулалт зарлахгүйгээр хамаарал бүхий хүмүүсийг ажилд авч байсан" гэх тайлбар, мэдээллийг өгч байсныг тусгайлан анхааруулж байна.

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.1 дэх заалтад "ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл"-ийг байнга ил тод, нээлттэй байлгана гэж заасныг үйл ажиллагаандаа мөрдөх, цаашид сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй, шударга явуулах зарчмыг барьж ажиллах шаардлагатай байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус компанийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангагдах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, ажил олгогчийн үндсэн эрх, үүрэг, ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг Хөдөлмөрийн дотоод журамд нарийвчлан тусгаж оруулах, энэ талаар ажилтнуудад танилцуулж, нээлттэй байршуулах (Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хороо, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2021 оны А/107, А/02, 202, 02/009 дугаар "Үлгэрчилсэн заавар батлах тухай"

хамтарсан тушаалын 1, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан зааврыг удирдлага болгох;

2.Өргөдөл, гомдлын бүртгэлийг бүрэн хөтлөх, ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж хариуг заавал өгөх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллах;

3.Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг нийт удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах;

4.Ажлын байрны дарамт хүчирхийллээс ангид орчин бүрдүүлж, ажил олгогчийн үүргийн хүрээнд дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтыг үүсгэх, эрсдэлийн хүчин зүйлүүдийг тодорхойлж "байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ" хийх зэрэг тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах, энэ хүрээнд дотоодод мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журмуудад дүн шинжилгээ хийж, ойлгомжгүй, эрх үүрэг тодорхойгүй хоёрдмол утгатай заалтыг нэг мөр болгох;

5.Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу үйл ажиллагааны ил тод байдал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ, хүний нөөцийн ил тод байдал, төсөв санхүүгийн ил тод байдлын талаарх мэдээллийг Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт тодорхой, ойлгомжтой байдлаар байршуулж тухай бүр шинэчилж байх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ